

[1-1] [경고, 통보] 사항

1. 제 목 : 인·허가 변경 신청에 따른 사업성 분석 및 사업협의 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처(경고), ♠♠♠♠본부(통보)
3. 관 련 자 : AAA(경고)
4. 내 용 :

위 관련자 AAA는 2013. 7. 26.부터 2015. 2. 4.까지 ♠♠♠♠본부(이하 '본부'라 한다)에 근무하면서 ⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업의 인·허가 업무를 수행하였다.

가. 「사업협의 시행기준(2012. 8. 30.)」에 따른 인·허가 변경

「사업협의 시행기준(2012. 8. 30.)」에 따르면 인·허가 변경 등에 따른 사업비 증액요인을 억제하기 위하여 총사업비가 증가하거나 사업성이 악화되는 인·허가 변경을 신청할 때에는 사전에 △△△△실의 사업협의를 거쳐 방침을 결정하도록 규정하고 있다.

위 기준에 따라 사업협의 방침문서에는 사업비 변동 사유와 적정성을 검토할 수 있도록 총사업비 및 사업 수지에 미치는 영향을 포함하여 방침 결정의 적정성을 확보할 수 있는 구체적 근거와 자료를 제시하여야 한다.

위 본부에서는 2012. 12. 13.과 2013. 1. 25.에 「⊕⊕⊕⊕⊕⊕도시 건설사업」 제22차 및 제23차 개발계획(변경) 제안을 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆청장에게 각각 신청하였다.

위 제안에 따른 개발계획 변경으로 ○○○○타운(0-0생활권)의 주택용지 면적이 약 10만㎡ 줄고 ○○○○기관 시설용지 면적이 약 8만㎡ 늘어나는 등 토지이용 계획이 대폭 변경되었고, 위 본부는 후속 조치로 관련 실시계획(변경) 승인을 신청 하여 승인을 득하였다.

당시 위 본부의 내부 검토 자료에 따르면 위 인·허가 변경에 따라 토지의 용도별 매각가격 차이로 회수금액이 약 15,217백만 원 감소⁴⁾하여 사업성이 악화 되는 것으로 예상되었으며, 이미 시공한 도로 구간의 재시공 등으로 약 1,479백만 원의 사업비 증가⁵⁾도 예상되는 상황이었다.

따라서 위 본부에서는 인·허가 변경이 총사업비 및 사업 수지에 미치는 영향과 방침 결정의 적정성을 확보할 수 있는 구체적 근거 자료를 포함하는 방침문서를 작성하여 인·허가 변경 신청 전 △△△△실에 사업협의를 요청하여야 했다.

그런데 위 본부는 별도의 방침 결정 없이 사업협의를 거치지 않은 채 사업성 악화가 예상되는 위 인·허가 변경을 신청하였다.

이후 위 인·허가 변경의 후속 조치로 시행한 ⊕⊕도시 ○○○○구역(0-0생활권) 조성공사 설계변경 방침에 대한 일상감사 시 감사실에서는 [표 1]과 같이 향후 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 하라는 일상감사 의견을 제시하였다.

4) 감사 과정에서 현재 시점을 기준으로 위 인·허가 변경에 따른 사업성을 분석한 결과 상업업무용지 공급단가 상승(기 매각 토지 공급가격 적용 시) 등으로 토지의 용도별 매각가격 차이로 인한 회수금액은 약 10,041백만 원 증가하는 것으로 분석됨

5) 위 인·허가 변경의 후속 조치로 시행한 ⊕⊕도시 ○○○○구역(0-0생활권) 조성공사 설계변경으로 약 1,479백만 원의 사업비가 증가함

[표 1] 일상감사 의견 내용

건명	일상감사 의견
⊕⊕도시 ⊙⊙⊙⊙구역 (0-0생활권) 개발계획 변경에 따른 추가공사 시행	토지이용계획 변경으로 사업성 악화가 예상됨에도 LH「사업협의 시행기준」에 따른 사업협의 절차를 이행하지 않은 채 개발계획 변경을 추진한 바, 향후 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 하고, 당해 인·허가 변경에 따른 사업성 분석 시행 및 사업 수지 개선방안을 강구하시기 바랍니다.

자료 : 일상감사 의견서 재구성

따라서 위 본부에서는 이후부터라도 인·허가 변경 신청 전에 총사업비 및 사업 수지 변경 현황을 검토하고, 사업 수지가 악화되는 인·허가 변경을 신청할 때에는 △△△△실에 사업협의를 요청하여야 했다.

그런데 위 관련자는 이후 제24차부터 제32차까지 총 9차례의 개발계획(변경) 제안을 신청하면서도 인·허가 변경에 따른 총사업비 및 사업 수지에 대해 검토를 하지 않았고, 사업협의를 거치지 않은 채 인·허가 변경을 신청하였다.

감사 과정에서 현재 시점을 기준으로 위 9차례의 인·허가 변경에 따른 사업성을 분석한 결과 [표 2]와 같이 총 4차례의 인·허가 변경에서 토지의 용도별 매각 가격 차이로 인해 회수금액이 감소하여 사업성이 악화된 것으로 나타났다.

[표 2] 인·허가 변경에 따른 사업성 악화 현황

구분	제안 신청일	사업 수지 감소액	비고
제25차 개발계획 변경	2013. 9. 25.	353백만 원	
제28차 개발계획 변경	2014. 3. 25.	113,940백만 원	
제30차 개발계획 변경	2014. 10. 22.	173,402백만 원	
제31차 개발계획 변경	2014. 12. 4.	5,806백만 원	

자료 : ♠♠♠♠본부 제출자료 재구성

따라서 관련자의 업무처리는 위 기준과 「취업규칙」 제3조에 어긋난 것으로서 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

나. 「사업협약의 시행기준(2014. 12. 11.)」에 따른 인·허가 변경

이후 2014. 12. 11. △△△△실에서는 사업관리 내실화를 위해 모든 인·허가(변경) 신청에 대해 사업협약을 득하는 것으로 「사업협약의 시행기준」을 변경하였다.

이에 따라 위 본부에서는 제33차부터 제35차까지 총 3차례의 개발계획(변경) 제안을 신청하면서 인·허가 변경에 따른 사업 수지 검토 자료를 첨부하여 사업협약을 득하였다.

다. 「사업협약의 운영지침(2015. 9. 24.)」에 따른 인·허가 변경

이후 2015. 9. 24. △△△△실에서는 사업비 관리 강화와 합리적인 사업관리체계 구축을 위해 「사업협약의 운영지침」을 제정하면서 인·허가(변경) 승인 신청에 대한 사업협약의 대상을 [표 3]과 같이 변경하였다.

[표 3] 사업협약의 대상 변경 현황

「사업협약의 시행기준」 개선 (2012. 8. 30.)	「사업협약의 시행기준」 개선 (2014. 12. 11.)	「사업협약의 운영지침」 제정 (2015. 9. 24.)	비고
단계별 최초 인·허가 승인신청, <u>총사업비가 증가하거나 사업성이 악화되는 인·허가 변경승인 신청</u>	단계별 최초 인·허가 승인신청 등 <u>모든 인·허가 신청(변경신청 포함)</u>	단계별 최초 인·허가 승인 신청 및 변경 승인 신청 (단, <u>사업비 변경이 없거나</u> 사업 수지가 개선 되는 변경 신청은 제외)	

자료 : 관련 기준 및 지침 재구성

따라서 위 본부에서는 위 지침 제정 이후부터는 인·허가 변경 신청 전에 사업비 및 사업 수지 변경 현황을 검토하고, 사업협의 대상에 해당되는 인·허가 변경을 신청할 때에는 △△△△실에 사업협의를 요청하여야 했다.

그런데 위 본부에서는 위 지침 제정 이후 제36차부터 제38차까지 총 3차례의 개발계획(변경) 제안을 신청하면서 사업협의를 거치지 않았고, 그 과정에서 인·허가 변경에 따른 사업비 및 사업 수지에 대한 검토를 한 근거가 없다.

감사 과정에서 현재 시점을 기준으로 위 3차례의 인·허가 변경에 따른 사업성을 분석한 결과 제38차 개발계획 변경에서 토지의 용도별 매각가격 차이로 인해 회수 금액이 약 46,012백만 원 감소하여 사업성이 악화된 것으로 나타났으며, 3차례의 인·허가 변경 모두 토지이용계획 변경으로 인한 도로 신설 및 재시공 등 공사량의 증감으로 공사비가 변경되는 것으로 나타났다.

이에 대하여 위 본부에서는 위 3차례의 인·허가 변경으로 공사비의 증감은 예상되었으나 사업비 변경은 없어 현행 지침에 따르면 사업협의 대상이 아니라고 판단하여 사업협의를 요청하지 않았다고 진술하였다.

이와 관련하여 위 지침의 운용 부서인 △△△△실에서는 토지이용계획 변경 등으로 사업 수지가 악화되는 인·허가 변경 사항의 경우 사업협의 대상으로 운영 중이라고 답변하였다.

위 지침의 문구에 따르면 사업비 변경이 없는 인·허가 변경은 사업협의 대상이 아닌 것으로 판단할 수 있고, 공사비의 증감이 '사업비 변경'에 해당하는지 여부가 확실하지 않은 점은 인정된다.

그러나 인·허가 변경 신청을 하면서 사업협의 대상 여부의 판단 등을 위하여 반드시 수행하여야 하는 사업비 및 사업 수지 검토를 한 근거가 없어 위 본부의 업무처리가 적합했다고 보기 어렵다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

인·허가 변경 신청에 따른 사업성 분석 및 사업협의 업무를 소홀히 한 관련자 AAA에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

♠♠♠♠본부장은

앞으로 인·허가 변경을 신청할 때에는 인·허가 변경이 사업비 및 사업수지에 미치는 영향을 반드시 검토하고, 사업협의 대상 업무에 대해서는 관련 절차가 누락되는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다(통보).